

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage 1174
des Abgeordneten Stefan Sarrach
Fraktion der PDS
Drucksache 3/3028

Wortlaut der Kleinen Anfrage 1174 vom 04.07.2001:

Rechtsunsicherheit für Fahrzeugführer geschwindigkeitsreduzierter 25 km/h-Fahrzeuge und motorisierter Krankenfahrstühle II

Laut Presseberichten soll es zwischen den beteiligten Ministerien zu diesem Problemkreis unterdessen eine Einigung gegeben haben.

Ich frage die Landesregierung:

1. Existiert eine solche Einigung?
2. Welche Regelungen trifft sie; bitte im Wortlaut beifügen?

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Ja, zwischen den an der Lösung des Problems beteiligten Ministerien, dem Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten, dem Ministerium des Innern und dem Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr wurde nach intensiven Beratungen eine Lösung gefunden, die den Interessen der betroffenen Bürger im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Rechnung trägt.

Datum des Eingangs: 10.08.2001 / Ausgegeben: 15.08.2001

Zu Frage 2:

Die o.g. Lösung beinhaltet folgende Regelung:

Das Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr erteilt für Bürger, die nicht über eine Fahrerlaubnis der Klasse B (Pkw-Fahrerlaubnis) verfügen und einen geschwindigkeitsreduzierten 25 km/h-Pkw führen, unter folgenden Bedingungen eine Ausnahmege-
nehmigung gemäß § 74 Abs. 1 Nr. 1 der Fahrerlaubnis-Verordnung:

- Der Bürger besitzt eine Fahrerlaubnis der Klasse L mit Schlüsselzahl 175 (dies entspricht beispielsweise einer DDR-Fahrerlaubnis der Klasse M, T oder A, wenn diese vor dem 01. Januar 1989 erworben wurde).
- Der Bürger führte bereits zum Stichtag 22. November 2000 ein geschwindigkeitsreduziertes 25 km/h-Fahrzeug.

Zusätzlich muss der Bürger seine Fahrerlaubnis ändern und die Schlüsselzahl 177 in die Fahrerlaubnis eintragen lassen. Laut der Fahrerlaubnis-Verordnung bedeutet die Schlüsselzahl 177, dass die Fahrerlaubnis der Klasse L auch gültig im Umfang der mitzuführenden Ausnahmege-
nehmigung ist (vgl. Anlage 9 zur Fahrerlaubnis-Verordnung).